

1527476-02.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307362/2021 - 73º D.P. JACANA, AW3367-1/2021 - 73º Distrito Policial - Jaçanã, 2307362 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUARA BONFIM SOARES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527476-02.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527476-02.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307362/2021 - 73º D.P. JACANA, AW3367-1/2021 - 73º Distrito Policial - Jaçanã, 2307362 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LUARA BONFIM SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos,

MATHEUS LUARA BONFIM SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" e no art. 35 "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 17 horas e 40 minutos, na Rua Francisco Alves Bezerra, altura do numeral 265, Jaçanã, nesta cidade e Comarca, em associação

criminosa destinada ao tráfico de drogas com indivíduo ainda não identificado, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 68 (sessenta e oito) invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol com peso líquido de 349,3 g (trezentos e quarenta e nove gramas e três decigramas); 100 (cem) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" contendo cocaína com peso líquido de 15,2g (quinze gramas e dois decigramas); 22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 9,3g (nove gramas e três decigramas); 49 (quarenta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína em forma de "crack" com peso líquido de 22,5g (vinte e dois gramas e cinco decigramas); 1.805 (hum mil, oitocentos e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína (laudo pericial a ser juntado); 220 (duzentos e vinte) invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol (laudo pericial a ser juntado); 280 (duzentos e oitenta) invólucros plásticos contendo cocaína (laudo pericial a ser juntado); e 801 (oitocentos e um) invólucros plásticos contendo cocaína em forma de "crack" (laudo pericial a ser juntado), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 17/20, as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Policiais Militares, em operação realizada na comunidade conhecida como "Favela do Popeye", ao ingressarem no local, visualizaram diversos indivíduos, dentre eles o denunciado e seu comparsa não identificado, os quais se evadiram correndo logo que avistaram a presença policial.

O comparsa do denunciado, que estava juntamente dele, dispensou uma grande sacola ao chão, contendo descomunal quantidade de entorpecentes (280 porções de cocaína, 1.805 porções de cocaína, 801 pedras de "crack" e 220 porções de Inquirido, o denunciado admitiu que estava vendendo drogas no local dos fatos.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde negou a posse das drogas e a prática da traficância, alegando que estava no local somente para adquirir entorpecentes (fl. 05).

Notificado inicialmente, apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, regularmente citado, durante a instrução criminal ouvidas as testemunhas, afinal interrogado o réu.

Em alegações finais manifestou-se o Ministério Público pela procedência, uma vez demonstradas autoria e materialidade delitiva.

A Defesa, a seu turno, pugnando pela absolvição, para tanto apontou a fragilidade do conjunto probatório; em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogado em juízo, em absoluta conformidade com o que já havia declarado quando ouvido na fase policial (fls. 5), sequer pelos depoimentos dos policiais militares diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante, igualmente ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado ao acusado.

Ainda que se tenha por verdadeira a fala policial, não menos certo pela dinâmica dos fatos narrada pelos policiais que o acusado teria sido avistado inicialmente

com outros quando então, percebida a presença policial, tentaram empreender fuga, afinal somente detido o réu.

Pelo policial Ricardo não realizada a detenção do acusado, afinal detido pela ação dos policiais Roberto e Diego. Todavia, por todos apontada a localização de uma sacola/saco grande preto em que afinal localizada a maior e mais expressiva quantidade de entorpecentes.

Ora, assim sendo, como não observar e considerar da quantidade que em tese teria sido localizada com o réu na referida pochete vermelha, o que bem apontou a Defesa quanto a impossibilidade física de seu armazenamento nesta pochete, tal como bem delineado em sua alegações de fls. 143/148; mais ainda, se como disseram no local se encontrava realizando a venda de entorpecentes, também afinal em poder do acusado nenhum valor em dinheiro localizado ou apreendido; e, por fim, porque motivo haveria o fracionamento das drogas comercializadas se, afinal consoante disseram os policiais, avistada a dispensa por outro fugitivo não detido, de uma saco/sacola grande da cor preta, em que localizada a maior e mais expressiva quantidade de entorpecentes.

Frágil e dúbio o conjunto probatório, merece, pois, o benefício da dúvida, em face do princípio do in dubio pro reo.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 72/74, para absolver o réu MATHEUS LUARA BONFIM SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", e artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA